

ESTATUTO DA

ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES ESCOLARES DE SÃO VICENTE – ACESV

DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO

Art. 1º. – sob a denominação de ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES ESCOLARES DE SÃO VICENTE (ACESV), fundada em 20 de Julho de 2019, com sede e foro na cidade de São Vicente/SP, especificamente na Rua XV de novembro, no. 721, apto. 11, Catiapõa, CEP.: 11310-401, é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem, independentemente da classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.

SÃO PRERROGATIVAS DA ASSOCIAÇÃO

Art. 2º. – No desenvolvimento de suas atividades, a ACESV observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, com as seguintes prerrogativas;

- 1.Representar seus membros junto aos órgãos públicos da administração direta ou indireta;
- 2.Representar administrativa ou judicialmente seus membros, atuando na defesa dos mesmos, quando estes sofrerem ou estiverem na ameaça de sofrerem violação de seus direitos e prerrogativas;
- 3.Proporcionar o aperfeiçoamento profissional de seus membros, através de atividades culturais, tais como cursos, seminários, palestras, exposições, publicações e afins;
- 4.Aprimorar o atendimento à população no que se refere ao serviço de transporte escolar;
- 5.Participar e dar apoio às entidades, instituições, federações ou confederações de objetivos semelhantes aos seus, a critério da diretoria.

DOS COMPROMISSOS DA ASSOCIAÇÃO

Art. 3º. – A associação se dedicará às suas atividades através de seus administradores e associados, e adotará práticas de gestão administrativa, suficientes a coibir a obtenção, de forma individual e/ou coletiva, de benefícios ou vantagens, lícitas ou ilícitas, de qualquer forma, em decorrência da participação nos processos decisórios, e suas rendas serão

integralmente aplicadas em território nacional, na consecução e no desenvolvimento de seus objetivos sociais.



DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Art. 4º. – A Assembleia Geral Deliberativa é o órgão máximo e soberano da associação, e será constituída pelos seus associados em pleno gozo de seus direitos.

Art. 5º. – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á na primeira quinzena de abril, para tomar conhecimento das ações da Diretoria Executiva e, extraordinariamente, quando devidamente convocada.

Art. 6º. – A Assembleia Geral Ordinária ou a Extraordinária se constituirá em primeira convocação com a maioria absoluta dos associados e, em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número, deliberando pela maioria simples dos votos dos presentes, salvo nos casos previsto neste estatuto.

Art. 7º. – A Assembleia Geral Deliberativa tem as seguintes prerrogativas:

1. Fiscalizar os membros da Associação, na consecução de seus objetivos;
2. Eleger e destituir os administradores dentro dos prazos e nos moldes previstos no presente estatuto;
3. Deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas;
4. Estabelecer o valor das mensalidades dos associados;
5. Deliberar quanto à compra e venda de imóveis da Associação;
6. Aprovar o regimento interno, que disciplinará os vários setores de atividades da Associação;
7. Alterar, no todo ou em parte, o presente estatuto social, obedecendo o quórum legal;
8. Deliberar quanto à dissolução da Associação;
9. Decidir, em última instância, sobre todo e qualquer assunto de interesse social, bem como sobre os casos omissos no presente estatuto.

Art. 8º. – As assembleias Gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias, e serão convocadas pelo Presidente ou por 1/5 dos associados, mediante edital fixado na sede social da Associação, com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, onde constará: local, dia, mês, ano, hora da primeira e segunda chamada, ordem do dia, e o nome de quem a convocou.

Parágrafo Primeiro- A Diretoria Executiva, por voto de sua maioria, e o Conselho Fiscal, também por voto de sua maioria, poderão convocar a assembleia Geral Extraordinária.



Parágrafo Segundo – Quando a Assembleia Geral for convocada pelos associados, os mesmos deverão notificar extrajudicialmente o Presidente, que deverá convocar a Assembleia Geral no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento do requerimento, respeitando ainda o limite mínimo de dez dias anteriormente mencionado.



Parágrafo Terceiro – Se o Presidente não convocar a Assembleia, aqueles que deliberarem por sua realização farão a convocação, atendendo-se sempre o prazo de 10 (dez) dias.

Art. 9º - Serão tomadas por escrutínio secreto as deliberações que envolvam eleições da diretoria e conselho fiscal e o julgamento dos atos da diretoria quanto à aplicação de penalidades.

DOS ASSOCIADOS

Art. 10º. – Os associados serão divididos nas seguintes categorias:

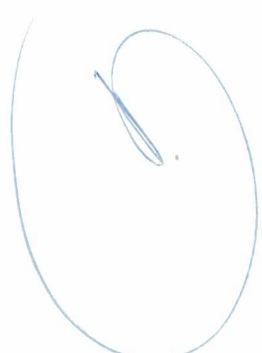
- 1.Associados Fundadores: os que ajudaram na fundação da Associação, relacionados em folha anexa;
- 2.Associados Contribuintes: as pessoas físicas ou jurídicas que contribuem mensalmente com a quantias fixada pela Assembleia Geral.

Art.11º. – Os associados da categoria de FUNDADORES ou CONTRIBUINTES são os mantenedores da associação e deverão ser pontuais com o pagamento de suas mensalidades.

DA ADMISSÃO DO ASSOCIADO

Art. 12º. – Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa e, para seu ingresso, o interessado deverá preencher ficha de inscrição na sede da entidade, que a submeterá a Diretoria Executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome imediatamente lançado no livro de associados, com indicação de seu número de matrícula e categoria à qual pertence, devendo o interessado:

- 1.Apresentar cópia da cédula de identidade;
- 2.Apresentar cópia da CNH;
- 3.Apresentar, alvará de permissão de transporte escolar ou autorização para auxiliares;
- 4.Concordar com o presente estatuto e os princípios nele definidos;
- 5.Ter idoneidade moral e reputação ilibada.



DEVERES DOS ASSOCIADOS

Art. 13º. – São deveres dos associados:

1. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;
2. Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral;
3. Zelar pelo bom nome da Associação;
4. Defender o patrimônio e os interesses da Associação;
5. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno;
6. Comparecer por ocasião das eleições;
7. Votar por ocasião das eleições;
8. Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associação, para que a Assembleia Geral tome providencias;
9. Honrar pontualmente com as contribuições associativas.

DIREITO DOS ASSOCIADOS

Art. 14º. – São direitos dos associados quites com suas obrigações:

1. Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal, na forma prevista neste estatuto;
2. Usufruir os benefícios oferecidos pela Associação, na forma prevista neste estatuto;
3. Recorrer à Assembleia Geral contra qualquer ato da Diretoria ou do conselho Fiscal.

DA DEMISSÃO DO ASSOCIADO

Art. 15º. – É direito do associado demitir-se do quadro social, quando julgar necessário, protocolando seu pedido junto ao Presidente da Associação, desde que não esteja em débito com suas obrigações associativas.

A EXCLUSÃO DO ASSOCIADO

Art. 16º. – A perda da qualidade de associado será determinada pela Diretoria Executiva, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito de ampla defesa e contraditório, quando ficar comprovada a ocorrência de:

1. Violação do estatuto social;



2. Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados;

3. Atividades contrárias às decisões das assembleias gerais;

4. Desvio dos bons costumes;

5. Conduta duvidosa, mediante a prática de atos ilícitos ou imorais;

6. Falta de pagamento de três parcelas consecutivas das contribuições associativas;

Parágrafo Primeiro – Definida a justa causa, o associado será devidamente notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que apresente sua defesa prévia no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da notificação.

Parágrafo Segundo – Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação da defesa, a representação será decidida em reunião extraordinária da Diretoria Executiva, por maioria simples de votos dos diretores presentes.

Parágrafo Terceiro – Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso por parte do associado excluído à Assembleia Geral, o qual deverá, no prazo de 15 (quinze) dias contados da decisão de sua exclusão, através de notificação extrajudicial, manifestar a intenção de ver a decisão da Diretoria Executiva se objeto de deliberação, em última instância, por parte da Assembleia Geral.

Parágrafo Quarto – Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o associado o direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for.

Parágrafo Quinto – O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido mediante o pagamento de seu débito junto à tesouraria da associação, podendo a Assembleia Geral decidir em contrário.

DA APLICAÇÃO DAS PENAS

Art. 17º. – As penas serão aplicadas pela Diretoria Executiva e poderão constituir-se e:

1. Advertência por escrito;

2. Suspensão de 30 (trinta) dias até 1 (um) ano;

3. Eliminação do quadro social.

DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA INSTITUIÇÃO

Art. 18º. – São órgãos da associação:

1. Diretoria Executiva;

2. Conselho Fiscal.



DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 19º. – A Diretoria Executiva da Associação será constituída por 06 (seis) membros, os quais ocuparão os cargos de: Presidente, Vice Presidente, 1º. e 2º.

Secretários, 1º. e 2º. Tesoureiros. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocada pelo presidente ou pela maioria de seus membros.

Parágrafo Único – somente os permissionários do transporte escolar poderão compor a Diretoria Executiva.

COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 20º. – Compete à diretoria executiva:

1. Dirigir a Associação de acordo com o presente estatuto e administrar o patrimônio social.
2. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as decisões da Assembleia Geral;
3. Promover e incentivar a criação de comissões, com a função de desenvolver cursos de aperfeiçoamento profissional, educação no trânsito e afins;
4. Representar e defender os interesses de seus associados;
5. Elaborar o orçamento anual;
6. Apresentar à Assembleia Geral, na reunião anual, o relatório de sua gestão e prestar contas referentes ao exercício anterior;
7. Admitir pedido de inscrição de associados;
8. Acatar pedido de demissão voluntária de associados;
9. Celebrar convênios e parcerias me benesse dos associados.

Parágrafo Único – As decisões da diretoria deverão ser tomadas por maioria de votos, devendo estar presente, na reunião, a maioria de seus membros, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE

Art. 21º. – Compete o Presidente:



1.Representar a Associação ativa e passivamente, perante os órgãos públicos, judiciais e extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e constituir procuradores e advogados para o fim que julgar necessário;

2.Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

3.Convocar e presidir as Assembleias Ordinária eExtraordinárias;

4.Juntamente com o tesoureiro, abrir e manter contas bancárias, assinar cheques e documentos bancários e contábeis;

5.Organizar relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os principais eventos do ano anterior, apresentando-o à Assembleia Geral Ordinária;

6.Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos, podendo licenciá-los, suspendê-los ou demiti-los;

7.Criar departamentos patrimoniais, culturais, sociais, de saúde e outros que julgar necessários ao cumprimento das finalidades sociais, nomeando e destituindo os respectivos responsáveis;

8.Firmar contratos e/ou convênios em prol dos associados, devendo nesses casos, assinar juntamente com o Primeiro Tesoureiro.

Parágrafo Único – Compete ao Vice-Presidente substituir legalmente o Presidente em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância.

COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO

Art. 22º. – Compete ao Primeiro Secretário:

1.Redigir a manter em dia transcrição das atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria executiva;

2.Redigir a correspondência da Associação;

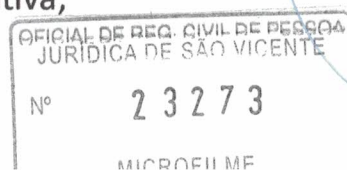
3.Manter e ter sob sua guarda o arquivo da associação.

Parágrafo Único – Compete ao Segundo Secretário substituir o Primeiro Secretário em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância.

COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO TESOUREIRO

Art. 23º. – Compete ao Primeiro Tesoureiro:

1. Manter em estabelecimento bancários, juntamente com o presidente, os valores da associação, podendo aplica-los, ouvida a Diretoria Executiva;



2. Assinar, em conjunto com o Presidente, os cheques e demais documentos bancários e contábeis;

3. Efetuar os pagamentos autorizados e recebimentos devidos à Associação;

4. Supervisionar o trabalho da contabilidade;

5. Apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes semestrais e o balanço anual;

6. Elaborar anualmente, a relação dos bens da Associação, apresentando-a, quando solicitado, à Assembleia Geral;



Parágrafo Único – Compete ao Segundo Tesoureiro substituir o Primeiro Tesoureiro em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância.

DO CONSELHO FISCAL

Art. 24º. – O Conselho Fiscal, que será composto por três membros, tem por objetivo indelegável fiscalizar e dar parecer sobre todos os atos da Diretoria Executiva da Associação, com as seguintes atribuições:

1.Examinar os livros de escrituração da Assembleia;

2.Opinar e dar pareceres sobre balanços e relatórios financeiro e contábil, submetendo-os à assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária;

3.Requisitar ao Primeiro Tesoureiro, a qualquer tempo, a documentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela Associação;

4. Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;

5.Convocar Extraordinariamente a Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por ano, na segunda quinzena de março, em sua maioria absoluta, e extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente da associação, ou pela maioria simples de seus membros.

Parágrafo Segundo – O Conselho Fiscal só poderá ser composto por permissionários do transporte escolar.

DO MANDATO

Art. 25º. –As eleições para a Diretoria Executiva realizar-se-ão, de 02 (dois) em 02 (dois) anos, por chapa completa de candidatos apresentada à assembleia Geral, podendo seus membros serem reeleitos para o mesmo cargo apenas uma vez.



Art. 26º. – As eleições para o Conselho Fiscal ocorrerão na mesma oportunidade descrita no artigo anterior, sendo a votação individual para cada um dos três cargos.



DA PERDA DO MANDATO

Art. 27º. – A perda da qualidade de membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal será determinada pela Assembleia Geral, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, quando ficar comprovado:

1. Malversação ou dilapidação do patrimônio social;
2. Grave violação deste estatuto;
3. Abandono do cargo, assim considerada a ausência não justificada e, 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas, sem expressa comunicação dos motivos da ausência, à secretaria da Associação;
4. Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo que exerce na Associação;
5. Conduta duvidosa.

Parágrafo Primeiro – Definida a justa causa, o diretor ou conselheiro será comunicado, através de notificação extrajudicial, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa prévia à Diretoria Executiva, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da comunicação.

Parágrafo Segundo – Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa, a representação será submetida à Assembleia Geral Extraordinária, devidamente convocada para esse fim, composta de associados contribuintes em dia com suas contribuições sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo, em primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados e, em segunda chamada, uma hora após a primeira, com qualquer número de associados, onde será garantido o amplo direito de defesa.

DA RENÚNCIA

Art. 28º. – Em caso renúncia de qualquer membro da diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, o cargo será preenchido pelos suplentes.

Parágrafo Primeiro – O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo ser protocolado junto ao Primeiro ou Segundo Secretário da Associação, o qual, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data do protocolo, o submeterá à deliberação da Assembleia Geral.



Parágrafo Segundo – Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria e Conselho Fiscal, o Presidente renunciante, qualquer da Diretoria Executiva ou, em último caso, qualquer dos associados, poderá convocar a Assembleia Geral Extraordinária, que elegerá uma comissão provisória composto por 05 (cinco) membros, que administrará a entidade e fará realizar novas eleições, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da referida assembleia. Os diretores e conselheiros eleitos nestas condições complementarão o mandato dos renunciantes.



DA REMUNERAÇÃO

Art. 29º. – Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não receberão nenhum tipo de remuneração, de qualquer espécie ou natureza, pelas atividades exercidas na associação.

DA RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS

Art. 30º. – Os associados, mesmo que investidos na condição de membros da diretoria executiva e conselho fiscal, não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos e obrigações sociais da Associação.

DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Art. 31º. – O patrimônio da Associação será constituído e mantido por:

1. Contribuições mensais dos associados;
2. Doações, legados, bens, direitos e valores adquiridos, e suas possíveis rendas e, ainda, pela arrecadação dos valores obtidos através da realização de festas e outros eventos, desde que revertidos totalmente em benefício da associação;
3. Aluguéis de imóveis eventualmente adquiridos e juros de títulos ou depósitos;

DA VENDA DE PATRIMÔNIO

Art. 32º. – Os bens móveis e imóveis poderão ser alienados, mediante prévia autorização de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, devendo o valor apurado ser integralmente aplicado no desenvolvimento das atividades sociais ou no aumento do patrimônio social da associação.

DA REFORMA ESTATUTÁRIA



Art. 33º. – O presente estatuto social poderá ser reformado no tocante à administração, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por deliberação da assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo a primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada, uma hora após a primeira, com qualquer número de associados.



DA DISSOLUÇÃO

Art. 34º. – A associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constatada a impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção de seus objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias ou, ainda, por carência de recursos financeiros e humanos, mediante deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a totalidade dos associados e em segunda chamada, uma hora após a primeira, com a presença de, no mínimo 1/3 (um terço) dos associados.

Parágrafo Único – A assembleia Geral Extraordinária que definir pela dissolução da Associação deverá, obrigatoriamente, deliberar acerca do destino de seu patrimônio.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

Art. 35º. – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras da entidade, de conformidade com as disposições legais.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

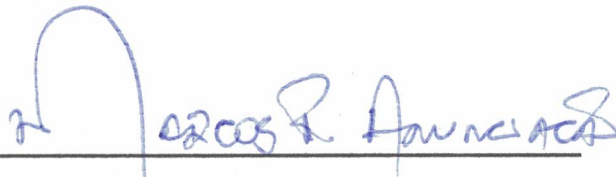
Art. 36º. – A Associação não distribuirá lucros, bonificações ou vantagens a qualquer título, para dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto, devendo suas rendas serem aplicadas, exclusivamente, no território nacional.

DAS OMISSÕES

Art. 37º. – Os casos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva, “ad referendum” da Assembleia Geral.



São Vicente, 20 de Julho de 2019.



MARCOS FRANCISCO DA ANUNIAÇÃO

Presidente

RG 22.778.444-3

CPF 108.363.128-48



FABIO LUIZ LORI DIAS FABRIN DE BARROS

OAB/SP 229216

